

T.C.
BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
OSMANGAZİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
(İCRA VE TAHSİLAT SERVİSİ)

BURSA

MÜKELLEFE İLİŞKİN BİLGİLER

Mükellefin Unvanı : ALBAY TEKNOLOJİ GRUBU SAN. VE TİC. A.Ş.
Vergi Kimlik Numarası : 0510234876
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi : Osmangazi Vergi Dairesi Müdürlüğü / BURSA
MERSİS Numarası : 0510234876500001
Ticaret Sicil Numarası : 148765 – Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü
İş Adresi : Odunluk Mah. Akademi Cad. No: 8 Kat: 5 Nilüfer /
BURSA
Şirketi Temsile Yetkili Kişi : Elif Sarıkayalı – Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. Kimlik Numarası (Yetkili) : 63841902576
Telefon : 0 224 452 18 60
Cep Telefonu : 0 545 318 62 97
E-Posta : elif.sarikayali@albayteknoloji.com.tr
KEP Adresi : albayteknoloji@hs01.kep.tr

KONU

Şirketimizin 2024 yılı vergi borcunun tamamı 21.10.2024 tarihinde ferileri ile birlikte ödenmiş olduğundan, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca banka hesaplarımız üzerine konulan haczin kaldırılması ve ilgili bankalara bildirilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1. ALBAY TEKNOLOJİ GRUBU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (VKN: 0510234876), Müdürlüğünüz mükellefi olup, 2024 yılı içerisinde yaşanan geçici nakit akışı sorunu nedeniyle 2024/04, 2024/05 ve 2024/06 dönemlerine ait Katma Değer Vergisi tahakkuklarını vadesinde ödeyememiştir.

2. Söz konusu borçlar nedeniyle Müdürlüğünüzce şirketimiz adına düzenlenen **12.09.2024 tarih ve 2024/48761 sayılı Ödeme Emri**, 18.09.2024 tarihinde şirketimizin yukarıda belirtilen iş adresinde tebliğ edilmiştir. Ödeme emrine konu borç kalemleri aşağıda gösterilmiştir:

Dönemi	Vergi Türü / Kodu	Vergi Aslı (TL)	Gecikme Zammı (TL)	Toplam (TL)
2024/04	Katma Değer Vergisi (0015)	62.300,00	5.558,40	67.858,40
2024/05	Katma Değer Vergisi (0015)	58.750,00	5.241,75	63.991,75
2024/06	Katma Değer Vergisi (0015)	64.350,00	5.740,65	70.090,65
TOPLAM		185.400,00	16.540,80	201.940,80

(Gecikme zammı tutarları 21.10.2024 ödeme tarihi esas alınarak hesaplanmıştır.)

3. Ödeme emrinde belirtilen yedi günlük süre içerisinde ödeme yapılamaması üzerine, Müdürlüğünüzün **08.10.2024 tarih ve 2024/6712 sayılı Haciz Bildirisi** ile 6183 sayılı Kanunun 79. maddesi uyarınca şirketimizin aşağıda belirtilen banka hesapları üzerine elektronik haciz (e-haciz) tatbik edilmiştir:

- T. İş Bankası A.Ş. Nilüfer / Bursa Şubesi – TR39 0006 4000 0012 3450 9876 54
- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Odunluk / Bursa Şubesi – TR58 0001 5001 5800 7301 4462 27

4. Şirketimizce, ödeme emrine ve haciz bildirisine konu borcun tamamı, gecikme zammı ile birlikte **21.10.2024 tarihinde 201.940,80 TL (ikiyüzbirbindokuzyüz kırk Türk Lirası seksen Kuruş)** olarak Müdürlüğünüz veznesine / Gelir İdaresi Başkanlığı tahsilat sistemi üzerinden ödenmiştir. Ödemeye ilişkin **21.10.2024 tarih ve 2024102100847 numaralı tahsilat makbuzu** dilekçemiz ekinde sunulmuştur.

5. Bu itibarla, takibe konu amme alacağı tamamen ortadan kalkmış olup, 6183 sayılı Kanunun 62. maddesi uyarınca amme alacağının tahsili amacıyla tatbik edilen haczin devamını gerektiren hukuki bir sebep kalmamıştır. Borcun tamamen ödenmiş olması nedeniyle haczin kaldırılması gerekmektedir.

6. Halihazırda devam eden e-haciz nedeniyle şirketimizin banka hesapları bloke durumda olup, tedarikçi ödemeleri, personel maaş ödemeleri ve SGK yükümlülükleri yerine getirilememektedir. Bu durum şirketimizin ticari faaliyetlerini doğrudan zora sokmakta ve telafisi güç zararlara yol açmaktadır.

HUKUKİ DAYANAK

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 62., 74. ve 79. maddeleri; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) hükümleri.

SONUÇ VE TALEP

Yukarıda açıklanan nedenlerle ve Müdürlüğünüz kayıtlarında yapılacak inceleme sonucunda da görüleceği üzere;

- 1) Şirketimizin 2024/04, 2024/05 ve 2024/06 dönemlerine ait toplam 201.940,80 TL tutarındaki vergi borcunun ferileri ile birlikte 21.10.2024 tarihinde tamamen ödendiğinin tespitine,
- 2) 08.10.2024 tarih ve 2024/6712 sayılı Haciz Bildirisi ile şirketimizin T. İş Bankası A.Ş. ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. nezdindeki hesapları üzerine tatbik edilen haczin kaldırılmasına,
- 3) Haczin kaldırıldığına dair yazının ivedilikle ilgili banka şubelerine bildirilmesine,
- 4) Şirketimiz adına vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair "Borcu Yoktur" yazısının tarafımıza verilmesine,

karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 24.10.2024

Talep Eden
ALBAY TEKNOLOJİ GRUBU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Elif SARIKAYALI
(Kaşe – İmza)

EKLER

- EK-1 : 21.10.2024 tarih ve 2024102100847 numaralı tahsilat makbuzu / banka dekontu (1 adet)
EK-2 : 12.09.2024 tarih ve 2024/48761 sayılı Ödeme Emri örneği (1 adet)
EK-3 : 08.10.2024 tarih ve 2024/6712 sayılı Haciz Bildirisi örneği (1 adet)
EK-4 : Şirket imza sirküleri (17.01.2024 tarih ve 04128 yevmiye numaralı) (1 adet)
EK-5 : Ticaret Sicil Tasdiknamesi (1 adet)
EK-6 : Yetkili kimlik fotokopisi (1 adet)